

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
טטיאנה מזרסקי
שלי טל מירון
שרון ניר
מטי צרפתי הרכבי
ירון לוי
גלית דיסטל אטבריאן
פנינה תמנו
אוהד טל

פ/25/5269

הצעת חוק לידה שקטה (תיקוני חקיקה), התשפ"ה–2024

תיקון חוק הביטוח הלאומי 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹ –
הלאומי

(1) בסעיף 39, בהגדרה "לידה", במקום "עשרים ושניים" יבוא "שמונה עשר";

(2) בסעיף 49 –

(א) בסעיף קטן (ד), במקום "או (ד)" יבוא "(ד) או (2ד)";

(ב) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא :

"(2ד) המוסד ישלם לזכאי להיעדרות לפי סעיף 7(ג) לחוק עבודת נשים דמי לידה בעד פרק הזמן שבשל תקופת ההיעדרות כאמור הוא אינו עובד או אינו עוסק במשלח ידו, ובלבד שהתקיימו התנאים לפי פסקאות (1)(1) ו-(2).";

2. תיקון חוק עבודת נשים. בחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954², בסעיף 7, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.
² ס"ח התשי"ד, עמ' 154.

"(ג4) עובד שבת זוגו ילדה ולד מת, רשאי להיעדר מעבודתו עד שבעה ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו."

דבריו הסבר

לידה שקטה, אובדן היריון מתקדם ואובדן של תינוק הינן חוויות טראומטיות, הגורמות לתחושת מצוקה וקושי נפשי ליולדת ולבן/ת זוגה. נשים רבות מקבלות את הבשורה הקשה על הצורך בלידה שקטה ונאלצות להמתין עם עובר פגוע ואף מת ברחמן במשך ימים או שבועות. אחת הסיבות לכך היא הצורך לעמוד בתנאי הזכאות לזכויות הסוציאליות הקיימות כיום בחוק, אשר נדרשות להן לטובת החלמה פיזית והתמודדות רגשית – מצב שעלול להחמיר מאוד את מצבן הנפשי. מצוקת היולדות מושפעת מהעובדה כי האירוע הרפואי שעברו הוא תהליך לידה שלם ומלא, אך שהסתיים בלי ילד שחזר איתן הביתה. נשים אלה נמצאות בסיכון מוגבר לחוות מצוקה נפשית גם אם האירוע התרחש בשבוע הריון מוקדם יותר מהמוכר כיום בחוק.

המצב החוקי כיום אינו משקף את גודל האובדן הנפשי ואינו מכיר בצורך של בן או בת הזוג של היולדת לקחת זמן להתמודדות אישית ולתמיכה ביולדת בתהליך ההתאבלות. הקושי הכלכלי והנפשי של בני הזוג משפיע רבות על ההחלטה האם לקחת ימי חופשה להתאבל, לעבד ולתמוך ביולדת. לפיכך, מוצע לקבוע שלידה תוגדר כלידה אחרי שמונה עשר שבועות של הריון במקום עשרים ושניים שבועות של הריון וכן לקבוע כי עובד יהיה זכאי לזקוף עד שבעה ימים בשנה של היעדרות, בסמוך למועד הלידה, בשל לידה של ולד מת ובגין היעדרות זו ישולמו לו על ידי המוסד לביטוח הלאומי דמי לידה. הצעת החוק נכתבה בסיוע שדולת הנשים בישראל וארגוני החברה האזרחית "נרות של תקווה", "ניצוצות ענבר" ו"הידיים הטובות".

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/5016/25).

הצעת החוק זהה לפ/5016/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ט בכסלו התשפ"ה (30.12.2024)